

정 관

1964. 10. 12 문 보 행 1042.1

1964. 10. 15 전북관리 1042.1-2268

개정 2016. 08. 25. 2016 - 5차 이사회

개정 2020. 02. 11. 2020 - 2차 이사회

개정 2020. 07. 20. 2020 - 6차 이사회

개정 2020. 09. 15. 2020 - 8차 이사회

개정 2021. 03. 22. 2021 - 2차 이사회

개정 2022. 09. 16. 2022 - 5차 이사회

제 1 장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 중등보통교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 초현학원(樵軒學園)(이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영한다.

1. 이일여자중학교
2. 이일여자고등학교

제4조 (주소) 이 법인의 사무소는 전라북도 익산시 평동로 7길 30(인화동 1가 2-42번지)에 둔다.

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 변경하고 변경된 사항은 14일 이내에 전라북도 교육감에게 보고해야 한다. 단, 변경된 정관이 법령에 위반되어 교육감에게 시정 또는 변경 명령을 받았을 때는 지체없이 이를 시정하거나 변경하고 그 사실을 교육감에게 보고한다.

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조 (자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되, 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별도의 대장으로 관리하는 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산에 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나

담보에 제공하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조 (회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반회계와 수익사업회계로 구분할 수 있다.

③ 제1항의 학교에 속하는 회계는 당해 학교의 장이 편성하되, 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회 심의·의결로 확정하여 학교의 장이 집행하고, 법인의 업무에 속하는 회계는 이사장이 편성하여 이사회 심의·의결하고 이사장이 집행한다.

④ 학교에 속하는 회계의 결산은 매회계년도 종료 후 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다.

제9조의2 (회계의 보고 및 공시) ① 법인은 매회계년도 개시 전에 예산을, 매회계년도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

② 제1항에 의한 법인 및 학교에 속하는 회계의 예산서(부속명세서 포함)는 매회계년도 개시 5일전까지 결산서(부속명세서, 감사보고서 포함)는 매회계년도 종료 후 3월안에 각각 당해 학교의 홈페이지에 게재하여 1년간 공개하여야 한다.

제10조 (예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제 3 절 (삭제)

제13조 내지 제17조 (삭제)

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조 (임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 7인(이사장 1인 및 개방이사 2인을 포함한다)
2. 감사 2인(추천감사 1인을 포함한다)

제19조 (임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다.

1. 이사는 4년으로 하고, 이사회 의결을 거쳐 중임할 수 있다.
2. 감사는 3년으로 하고, 이사회 의결을 거쳐 1회에 한하여 중임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조 (임원의 선임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

② 임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청에 이사해임을 보고한다.

③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제20조의2 (개방이사의 자격) 이 법인의 개방이사는 건학이념을 구현할 수 있는 자이어야 한다.

제20조의3 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 2명으로 한다.

제20조의4 (개방이사의 선임) ① 이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일 이내(재적이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.

② 법인은 개방이사 선임 대상자를 추천 요청할 때 제20조의2에서 정한 자격 요건을 함께 제시할 수 있다.

③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 설치·경영하는 각 학교의 학교운영위원회의 의견을 골고루 반영하여 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만 동 기간내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

④ 삭제

제20조의5 (추천위원회) ① 추천위원회는 이일여자고등학교 학교운영위원회에 둔다.

② 추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 : 2인

2. 학교운영위원회에서 추천하는 자 : 3인 (이일여자고등학교 2인, 이일여자중학교 1인)

③ 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

⑤ 추천 위원회에서는 개방 임원 추천 시 개방 이사는 2배수, 개방 감사는 단수를 법인 이사회에 추천한다.

제21조 (임원 선임의 제한) ① 이사 정수의 반 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제 777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③ 이사 정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.

④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족 관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다.

⑥ 제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20조의3의 규정을 준용하되, 추천 인원은 단수로 한다.

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 관할청으로부터 임원 취임승인이 취소된 날부터 10년이 경과한 자

2. 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날부터 10년이 경과한 자
3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 경과한 자

제22조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 취임한다.
 ② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 사무를 통괄한다.
 ② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.
 ② 이사장이 결위되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.
 ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행 자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일
2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일
5. 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직 금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.
 ② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.
 ③ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제 2 절 이 사 회

제27조 (이사회 구성 및 기능 등) ① 이사회는 이사로서 구성한다.
 ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항

③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사회 개회 및 의결정족수) ① 이사회는 재적 이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다.

② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

③ 이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다.

제29조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사회 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행이사가 소집하고 그 의장이 된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

③ 이사회를 소집할 때에는 회의 7일 전까지 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집 일자, 장소 등을 공지해야 한다.

제31조 (이사회 소집특례) ① 이사장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집요구가 있을 때에는 그 소집요구 일로부터 20일 이내에 이사회가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

② 이사회 소집권자가 결위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의소집이 불가능 할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제31조의2 (이사회 회의록 작성 및 공개) ① 이사회는 회의록 또는 회의조서를 작성하여 출석 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간 서명하여야 한다.

② 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

③ 제2항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

제 4 장 수 익 사 업

제32조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 부동산 임대사업
2. 현금예탁

제33조 (수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 관리사무소를 둔다.

제34조 (수익사업체의 주소) 관리사무소는 전라북도 익산시 인화동 1가 2-42번지에 둔다.

제35조 (관리인) ① 제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

② 제1항의 규정에 의한 관리인의 임용·복무·보수 및 기타 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제36조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성으로 전라북도교육감의 인가를 받아야 한다.

제37조 (잔여 재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.

제38조 (청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 명

제39조 (임면) ① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장과 교감은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면하되, 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 각급 학교 장의 임기는 3년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다.
2. 각급 학교 교감의 임기는 원칙적으로 3년으로 하되, 연임할 수 있다.
3. 1호내지 2호에 해당하는 자가 정년전에 임기가 끝나 재임용이 안되는 경우, 교사로 근무할 것을 희망하는 자는 특별한 결격사유가 없으면 교사로 임용할 수 있다.

② 학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면한다.

③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임면권자가 교원을 임면 하였을 때에는 임면한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다.

1. 배우자
2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자
3. 학교장으로 임명되어 있는 자가 학교법인 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학

교법인 이사장과 1호, 2호의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다.

⑤ 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력 범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고를 받은 교원은 당연 면직한다.

제39조의2 (기간제 교원) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있는 경우에는 교원자격증을 가진 자 중에서 기간을 정하여 임용하는 교원(이하 “기간제 교원”이라 한다)을 임용할 수 있다. 이 경우 사립학교법 제54조의4 제1항에 의하여 그 권한을 소속 학교의 장에게 위임할 수 있다.

1. 교원이 제40조 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직하여 후임자의 보충이 불가피한 때
 2. 교원이 파견·연수·정직·직위해제 또는 휴가 등으로 1월 이상 직무에 종사할 수 없어 후임자의 보충이 불가피한 때
 3. 파면·해임 또는 면직처분을 받은 교원이 교원지위 향상을 위한 특별법 제9조 제1항의 규정에 의하여 교원징계재심위원회 재심을 청구하여 후임자의 보충발령을 하지 못하게 된 때
 4. 특정교과목을 한시적으로 담당할 교원이 필요한 때
- ② 기간제교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직된다.
- ③ 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 3년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제39조의3 (전형결과의 공개) ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항의 정보공개에 대하여는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 내지 제17조를 준용한다.

제 2 관 신 분 보 장

제40조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임면권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하며, 제7호내지 12호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때
 2. 병역법에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때
 3. 천재·지변 또는 전사·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
 4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
 5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때, 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때
 6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관 또는 정관으로 정하는 민간 단체에 임시로 고용된 때
 7. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때
- 7호의 2. 만19세 미만의 아동을 입양하는 경우
8. 교육과학기술부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
 9. 사고 또는 질병 등으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
 10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
 11. 교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따라 계산한 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등이 필요하거나 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요할 때.

제41조 (휴직의 기간) ① 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장할 수 있다. 다만, 연금법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만, 학위 취득의 경우에는 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다.
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 여교원은 2년을 연장할 수 있고 제7호 2의 규정에 의한 휴직은 입양 자녀 1인당 6개월 이내로 한다.
7. 제40조 제 8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조 제 9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 총 3년을 초과할 수 없다.
9. 제40조 제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 하되, 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다. 다만, 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학, 연수 또는 연수기간을 초과할 수 없다.
10. 제40조 제11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.
11. 제40조 제12호의 규정에 의한 휴직기간은 재직기간중 총1회, 1년 이내로 한다.

② 제40조 제6호 또는 제9호의 규정에 의하여 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 연수를 받아야 한다.

제42조 (휴직교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

- ② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권은 지체 없이 복직을 명해야 한다.
- ③ 제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.
- ④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임면권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.

제43조 (휴직교원의 처우) ① 제40조 제1호 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 7할을 지급한다. 다만, 결핵성 질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급하며, 공무상 질병으로 휴직한 경우에는 그 기간 중 봉급의 전액을 지급한다.

② 제40조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 5할을 지급한다.

③ 제40조 2호내지 4호와 12호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니하다.

제44조 (직위해제 및 해임) ① 형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

② 임면권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무태도가 심히 불성실한 자
2. 징계의결이 요구된 자

③ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임면권자는

지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위해제 일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다.

⑤ 임면권자는 제2항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다.

⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자에 대하여는 임면권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위해제사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위해제처분을 하여야 한다.

⑧ 제2항 제1호의 규정에 의하여 대기명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임면권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제45조 (보수) 교원의 보수는 공무원 보수규정 및 수당규정을 준용한다.

제46조 (의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ① 교원은 형의 선고·징계처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급·학과의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

② 교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③ 교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의2 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무성적 불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제46조의3 (정년) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 교원은 교육공무원법 교원 정년규정을 준용한다.

다만, 정관 제39조 제1항에 규정된 학교의 장 임기가 만료되기 전이라도 정년이 되었을 경우에는 당연 퇴직한다.

제46조의4 (명예퇴직) ① 사립학교의 교원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 교육공무원을 준용하여 명예퇴직을 할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상 범위, 지급액, 지급절차 등은 교육공무원법 관계규정에 준용한다.

③ 제1항 및 제39조의3에 해당하는 경우 재직 중 공적이 현저한 자는 특별 승진할 수 있으며, 세부사항은 교육공무원법 관계규정을 준용한다.

제46조의5 (사학 윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등) 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학 윤리강령과 전라북도 사립학교 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다.

제 3 관 교원인사위원회

제47조 (교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 인사에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.

제48조 (인사위원회 회의기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임면에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수 대상자 및 포상 대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사 위원회의 심의를 필요로 하다고 인정하는 사항

제49조 (인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다.

② 인사위원회 위원 임기는 1년 이내로 하되, 중임할 수 있다.

제50조 (인사위원회 위원장 및 직무)

- ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.
- ② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통괄한다.
- ③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.
- ④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조 (인사위원회의 회의소집 등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 교감 연수 대상자 선정 및 중 고 인사교류에 관한 심의 등 주요사안에 대하여는 이사회의 요청을 받아 중 고 각 교원인사위원회에서 심의하며, 이에서 심의된 결과를 고등학교 학교장은 내용을 상세히 기록한 인사위원회 회의록을 첨부하여 이사회에 제출한다. 단 이사회가 요청한 사항이 충족되지 않을 경우, 이사회에서 보충하여 결정한다.

제52조 (회의록 작성) ① 인사위원회는 위원별 발언 및 토의된 내용을 누락되지 않도록 기록하여 학교의 장에게 보고하고 학교장은 이를 보관한다.

② 제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 전원이 서명·날인한다.

제53조 (인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제54조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 심의를 거쳐 위원장이 학교장에게 보고하고 학교장은 이를 정하고 이사회의 승인을 받아 결정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제55조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 위원장 1명을 포함하여 9인의 위원으로 조직한다.

② 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호중에서 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의 1을 초과할 수 없다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 자

- 나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직중인 자
- 다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 자
- 라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자
- 마. 학교운영위원회의 학부모위원

③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 “외부위원”이라 한다.)을 최소 2명 이상 포함할 것
2. 외부위원은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교에 소속된 자가 아닐 것
3. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원수의 10분의 6을 초과할 수 없다.
4. 외부위원에 제2항제2호마목에 위촉된 위원을 최소 1명이상 포함할 것

④ 교원징계위원회에 참석한 사람은 직무상 알게된 비밀을 누설해서는 아니된다.

⑤ 징계위원회 임기는 외부위원을 제외하고는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

제55조의 2 (외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 학교법인은 외부위원이 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 제55조 4항에 따른 비밀누설금지의무를 위반한 경우

제56조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원징계위원회 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

② 교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통괄한다.

③ 교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장할 수 있다.

제58조 (제척사유) 교원징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의2 (위원의 기피 등) ① 징계대상자는 교원징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

② 제1항 규정에 의한 기피신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원이 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계사건을 심리할 수 없게된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다.

제58조의3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임면권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결 요구와 동시에 징계대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조 (진상조사 및 의견의 개진) ① 교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계 의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한

때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인 또는 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

제60조 (징계의결) ① 징계의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계 의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.

③ 임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계처분을 하여야 한다.

④ 징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제60조의2 (감사원 조사와의 관계 등) ① 감사원, 검찰, 경찰, 그 밖의 수사기관은 교원에 대한 조사나 수사를 시작한 때와 이를 마친 때에는 10일 이내에 해당 교원의 임명권자에게 그 사실을 통보해야 한다.

② 감사원에서 조사 중인 사건에 대하여는 제1항에 따른 조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 못한다.

③ 검찰, 경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건의 제1항에 따른 수사개시 통보를 받는 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제61조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의2 (징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.

제62조 (교원징계위원회의 간사 등) ① 교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 (삭제)

제64조 내지 제77조 (삭제)

제 4 절 사 무 직 원

제78조 (자격) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원(기능직 및 고용원 등을 포함한다. 이하 "일반직원"이라 한다)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또는 한정치산자

2. 파산자로서 복권되지 아니한 자

3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이 법인과 이 법인이 설치·경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년을 경과하지 아니한 자
- ② 일반직원의 신규임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만, 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증·면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.
- ③ 재직 중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.

제79조 (임용) ① 일반직원의 신규임용·승진·승급·근속승진·전직·전보·강임·휴직·직위해제·복직·면직·해임 및 파면(이하 "임용"이라 한다)은 임용권자가 공개채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③ 일반직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 일반직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

제79조의2 (정년) 이 법인의 설치·경영하는 학교의 일반직원 정년은 지방공무원법을 준용한다.

제80조 (복무) 이 법인의 설치·경영하는 학교의 일반직원의 복무에 관하여는 지방공무원법에 적용하는 규정 및 전라북도교육청 조례를 준용한다.

(이 정관 개정 이전에 전라북도교육감 소속 지방공무원 복무조례에 따라 시행한 사항도 소급적용한다.)

제81조 (보수) 이 법인의 설치·경영하는 학교의 일반직원의 보수는 지방공무원의 보수규정 및 수당규정을 준용한다.

제81조의2 (대우일반직원의 선발) 이 법인이 설치·경영하는 학교의 일반직원에 대하여 대우일반직원의 선발은 지방공무원 임용령을 준용하되, 선발에 관하여 필요한 사항은 따로 규칙으로 정한다.

제81조의3 (명예퇴직) ① 20년 이상 근속한 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

② 명예퇴직 시행에 필요한 절차 자격요건 등 세부사항은 규칙으로 정한다.

제81조의4 (특별승진) ① 제81조의 3에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다.

② 특별승진에 대한 세부 사항은 이사회에서 정한다.

제81조의5 (승진 및 근속승진) 학교 일반직원의 일반승진 및 근속승진에 관하여는 지방공무원에게 적용하는 규정 및 전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 준용한다.

제81조의6 (전직) 학교의 일반직원 전직에 관하여는 지방공무원에게 적용하는 규정 및 전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 준용한다.

제82조 (신분보장) 이 법인의 설치·경영하는 학교의 일반직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원법에 적용하는 규정을 준용한다.

제83조 (징계 및 재심청구) ① 일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되, 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.
② 일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제84조 (법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인 사무실을 두며, 실장은 부참사 또는 주사로 보한다.
② 제1항 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제84조의 2(청렴의무 준수) ① 이 법인의 행동강령에 따라 청렴의무를 준수한다.

② 사학기관 행동강령은 다음 각 호의 사항을 포함한다.

1. 다음 각 목의 직무관련자로부터 향응·금품 등을 받는 행위의 금지·제한에 관한 사항

가. 학교법인, 사립학교경영자 또는 학교의 장과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인·법인 또는 단체

나. 학교법인 또는 사립학교경영자의 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인·법인 또는 단체

2. 직위를 이용한 인사관여·이권개입·알선·청탁행위의 금지·제한에 관한 사항

3. 사적 이해관계의 신고에 관한 사항. 이 경우 신고 대상의 범위는 대통령령으로 정한다.

4. 사학기관 행동강령 위반에 따른 징계 등의 제재 조치에 관한 사항

5. 그 밖에 사학기관 종사자가 청렴의무를 준수하기 위하여 필요한 사항

제 2 절 고 등 학 교

제85조 (교장 등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통괄하고 소속교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제86조 (하부조직) 고등학교에 행정실을 두고 실장은 5급(부참사)으로 보하되, 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

제 3 절 중 학 교

제87조 (교장 등) ① 중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통괄하고 소속교직원을 지휘·감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제88조 (하부조직) 중학교에 행정실을 두며 실장은 6급(주사)으로 보하되, 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

제 4 절 정 원

제89조 (정원) 법인 및 학교에 두는 일반직원의 정원은 각각 별표1 및 별표2와 같다

제 8 장 학교운영위원회

제90조 (학교운영위원회 설치) 초·중등교육법(이하 “법”이라 한다) 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 심의 또는 자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다.

제91조 내지 109조 (삭제)

제110조 (위임규정) 운영위원회의 구성, 조직, 기능, 운영 등에 관하여 초·중등교육법, 초·중등교육법 시행령, 사립학교법, 사립학교법 시행령, 전라북도립학교 운영위원회 설치 운영에 관한 조례를 준용하여 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교운영위원회 규정으로 정한다.

제 9 장 학교교육분쟁조정위원회(학교교권보호위원회)

제111조 (한국교권보호위원회 설치) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 제 15조에 2항에 따라 이 법인이 설치·경영하는 이일여자중학교, 이일여자고등학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제112조 (한국교권보호위원회 기능 등) ① 한국교권보호위원회(이하 “위원회”라 한다)는 영 제6조 제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하 “각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
 2. 학생안전사고에 대해 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
 3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항
- ② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.
- ③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문 변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제113조 (위원회의 구성 등) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은

당연직 위원이 된다.

② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며, 정당의 당원이 아니어야 한다.

제114조 (위원장) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임 할 수 있다.

② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제115조 (위원의 의무) ① 위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제116조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제117조 (회의개최 등) ① 회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

② 분쟁조정 신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제118조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제119조 (심의 등 결과의 처리) ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교 교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤ 위원회는 분쟁사안중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사 조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제120조 (간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제121조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제122조 (운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 보 칙

제123조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전라북도내 일간지 및 학교 홈페이지에 공고한다.

제124조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제125조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	주 소
이 사 장	최 기 남	전북 이리시 인화동 1가 2번지
이 사	최 삼 남	전북 이리시 갈산동 60번지
이 사	곽 치 순	전북 이리시 갈산동 60번지
이 사	윤 부 병	전북 이리시 창인동 1가 143번지
이 사	이 삼 로	전북 이리시 갈산동 20번지
이 사	최 이 남	서울시 서대문구 냉정동 135번지
이 사	김 영 기	전북 이리시 갈산동 81번지
이 사	김 창 곤	전북 익산군 북일면 신리 442번지
이 사	박 계 상	전북 이리시 중앙동 3가 144번지
감 사	송 규 현	전북 이리시 중앙동 2가 39번지
감 사	이 재 흥	전북 이리시 평화동 78번지

부 칙 (1981. 08. 12. 관리 1040.3-3163호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1981년 8월 3일부터 시행한다.
- ② (학교의장 임기에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 본 법인 인사규정 제5조 보직 임기제에 의하여 임명된 학교의 장의 임기는 이를 무효로 하고 이 정관 시행일로부터 기산 한다.

부 칙 (1991. 10. 05. 행정 25422-125호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1991년 10월 05일부터 시행한다.

부 칙 (1993. 09. 17. 행정 814220-816호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1993년 09월 17일부터 시행한다.

부 칙 (1996. 03. 12. 행정 814220-223호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1996년 03월 01일부터 시행한다.

부 칙 (1997. 07. 08. 행정 81422-708호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1997년 07월 08일부터 시행한다.

부 칙 (1999. 06. 04. 행정 81422-674호)

- ① 시행일 : 이 정관은 1999년 06월 04일부터 시행한다.

부 칙 (2000. 06. 12. 행정 81422-10386호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2000년 06월 12일부터 시행한다.
② (최초로 구성되는 학교운영위원회 위원의 임기 개시 및 만료시기) 이 정관 시행 후 최초로 선출된 운영위원회 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에도 불구하고 운영위원회의 최초 소집 일로부터 개시하며, 차기 운영위원회 위원임기개시일 전일에 만료된다.

부 칙 (2000. 12. 15. 행정 81422-11248호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2000년 12월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2001. 12. 29. 행정 81422-1782호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2004. 05. 14. 행정과-2748호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2004년 05월 14일부터 시행한다.

부 칙 (2007. 05. 28 . 교육지원과- 5399호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2007년 04월 일부터 시행한다.
- ② (임원선임기간의 예외) 개정정관 시행일 이후 임원의 임기 만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방 이사 또는 감사는 제 20조 제4항의 규정에도 불구하고 그 결원 발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙 (2007. 12. 31. 교육지원과-13808호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2007년 12월 31일부터 시행한다.
- ② (이사회 구성에 관한 적용례) 이 정관 시행후 임원의 임기 만료등으로 궐위되는 때에는 우선적으로 제20조의4의 개정 정관에 따라 개방이사추천위원회의 추천을 받아 임원을 선임한다.
- ③ (개방이사에 대한 경과조치) 이 정관 시행당시 종전의 제20조의4 에 따라 선임된 개방이사는 이 법에 따라 선임된 것으로 본다.

부 칙 (2009. 12. 01. 교육지원과-13627호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2009년 12월 01일부터 시행한다.

부 칙 (2012. 02. 07. 초헌학원-8호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2012년 02월 07일부터 시행한다.

부 칙 (2012. 09. 04. 예산과-7982호)

- ① 시행일 : 이 정관은 2012년 09월 04일부터 시행한다.
- ② (제60조의2 감사원 조사와의 관계 등) 이 법 시행 후 최초로 감사원 등 조사나 수사를 개시하는 경우부터 적용한다.
- ③ (학교장 임기에 대한 경과조치) 개정 정관 시행 당시 재임 중인 학교장에 대해서는 개정 규정에 불구하고 당해 학교장의 임기 종료일까지는 종전규정에 의한다.

부 칙 (2013. 02. 08. 2013 - 2차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2013년 02월 08일부터 시행한다.
- ② (임원의 임기에 대한 경과조치) 개정 정관 시행 당시 재임 중인 임원에 대해서는 개정 규정에 불구하고 당해 임원의 임기 종료일까지는 종전규정에 의한다.

부 칙 (2016. 08. 25. 2016 - 5차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2016년 08월 25일부터 시행한다.
- ② 단, 제55조 2항, 3항, 4항과 제55조의 2 및 제59조 2항은 2016년 08월 29일부터 시행한다.
- ③ (학교 교감 임기에 대한 경과조치) 개정 정관 시행 당시 재임 중인 학교 교감에 대해서는 개정 규정에도 불구하고 종전규정에 의한다.

부 칙 (2020. 02. 11. 2020 - 2차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2020년 02월 11일부터 시행한다.

부 칙 (2020.07.20. 2020-6차, 2020.09.15. 2020-8차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2020년 09월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2021. 03. 22. 2021 - 2차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2021년 03월 22일부터 시행한다.

부 칙 (2022. 09. 16. 2022 - 5차 이사회)

- ① 시행일 : 이 정관은 2022년 09월 16일부터 시행한다.

별표 1 법인 일반직원 정원

총계 6명
일반직 교육행정 계 6명
교육행정 5급(부참사) 1명
교육행정 6급(주사) 1명
교육행정 8급(서기) 1명
일반사무운영 1명
시설관리 1명
운전 1명

별표 2 학교 일반직원 정원은 전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침을 준용한다.